

ورشة عمل

البرنامج التدريبي

لنشر وتعميق الوعي حول نقاط الضعف
الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

جمعية تجارب مهنية

ورشة عمل تقدم دوريا لمنسوبي الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة

العنوان: ورشة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط
الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب

مدير الورشة :

منطلق الورشة :

الورشة تثبتت واستثمار المخرجات الدورات التي أخذها منسوبو الجمعية، وهي:

مقدمي الورشة : أعضاء مجلس الإدارة الذين تلقوا دورات في ذات الخصوص

أهداف الورشة :

- تعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب
- التعرف على مفهوم غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومراحل عملية غسل الأموال.
- التمييز بين عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- فهم الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب.
- تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- إعداد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

محاور ورشة العمل :

- تعريف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراحل غسيل الأموال.
- العلاقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أوجه الاختلاف بين وتشابه مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية وبرامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مؤثرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- التوصيات.

المستهدفون من ورشة العمل :

جميع مندوبي الجمعية من أعضاء وموظفين ومتطوعين.

مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

غسل الأموال :

هو ارتكاب أي فعل أو الضلوع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. وهو بذلك محاولة لإضفاء المشروعية على الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية أو غير النظامية وفقاً لما ورد في المادة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. حيث اعتبر نظام مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية ضمن جريمة غسل الأموال وإن كانت الأموال متأتية من مصادر مشروعة.

نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية ضمن جريمة غسل الأموال وإن كانت الأموال متأتية من مصادر مشروعة.

مراحل عملية غسل الأموال (الإيداع - التغطية - الدمج) :

أولاً: الإيداع

تتضمن عملية الإيداع الإدخال الفعلي لمبلغ نقدي أو أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو غير نظامية إلى المؤسسات المالية وغير المالية. وتتم هذه العملية من خلال إيداعات نقدية وشراء أدوات مالية نقداً واستخدام تداول العملات الأجنبية. وعن طريق وسطاء الأوراق المالية، وعمليات التأمين، وشراء الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والعقارات والسيارات والسلع الأخرى.

ثانياً: التغطية

في هذه المرحلة يسعى المشتبه به إلى فصل الأموال عن مصدرها من خلال عدد من العمليات المعقدة. والتي تتضمن عمليات شراء وإلغاء، أو تنازل مبكر عن العوائد السنوية أثناء الفترة الانتقالية التي تبدو بعيدة عن الرقابة أو قروض بضمان قروض أخرى أو حوالات برقية أو كمية

من الاعتمادات المستندية المزيفة، أو خطط استثمارية، أو تجارية وهمية، أو وضع وديعة ضخمة تتألف من عدة ودائع أصغر في مواقع مختلفة. وكل ذلك بهدف تضليل التدقيق وجعل عملية تتبع إيرادات الأنشطة غير المشروعة أو غير النظامية صعبة على مسؤولي تنفيذ النظام.

ثالثاً: الدمج في مرحلة الدمج هذه يتم توفير تفسير يبدو مشروعاً لثروة المشتبه به

غاسل الأموال. ويتم ذلك من خلال برامج متنوعة مثل مشتريات أصول أو سلع تجارية أو أوراق مالية وشركات اسمية تعمل كواجهة له أو شركات تتمتع بحماية قانونية أو استثمارات في أوراق مالية أو في أعمال فنية وغيرها. وذلك بطريقة تسمح بإعادة الأموال وكأنها مكاسب مشروعة. ثم تصبح جزءاً من الأموال النظامية الأخرى في الاقتصاد يصعب معها التفريق بين الأموال المشروعة والأموال غير المشروعة.

تمويل الإرهاب

تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية من جرائم غسل الأموال وفقاً لما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال وإن تأتي تمويل الإرهاب من أموال مشروعة.

وقد ألزم نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية المؤسسات المالية أو غير المالية عند الاعتقاد بوجود شخص أو مؤسسة تجارية تقوم بأي طريقة بشكل مباشر أو غير مباشر بتزويد أو جمع الأموال وبعلم منها أن تلك الأموال سوف تستخدم لأغراض غير مشروعة أن تقوم بإبلاغ

وحدة التحريات المالية .

أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

تتم عمليات غسل الأموال بأساليب مختلفة منها

التجزئة ، أي تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ أصغر يمكن إيداعها أو تنفيذ عمليات شراء أو استخدام هذا الأسلوب في عمليات المتاجرة بالأسهم والسندات أو عمليات التأمين دون إثارة أي شبهة.

وهناك أيضاً

التعاملات الإلكترونية التي تعتبر أكثر الأساليب استخداماً من قبل غاسلي الأموال.

ومن الأساليب الأخرى

الحوالات المالية، وشراء الأدوات النقدية (الشيكات المصرفية والسياحية) والإيداع من خلال أجهزة الصراف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية. وما يسهل كثيراً مهمة غاسل الأموال هو أن يجد من موظفي المؤسسات المالية وغير المالية من يتواطأ معه سواء طوعاً أو كرهاً.

وتصدر الجهات الإشرافية والرقابية أدلة استرشادية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب منها (وزارة التجارة والصناعة - مؤسسة النقد العربي السعودي - هيئة السوق المالية). ويقوم فريق العمل المالي (FATF) بإصدار وثيقة سنوية تتعلق بأساليب غسل الأموال والتي يجب على تلك المؤسسات الاطلاع عليها وتحديث معلوماتهم وأنظمتهم وفقاً لها.

ومن الأمثلة على تلك الأساليب ما يلي:

1 - الغسل بالقرض المضمون :

قيام الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك لإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة، ولتحريك تلك الأموال يقوم في دولة أخرى لديها تشريعات فيعمل على إنشاء مشروع فيها ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان يكون عادةً خطاب ضمان غير مشروط من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها والتي تكون غطاء للضمان. ويتم تنفيذ القرض ولا يسدد المقرض قيمته فيقوم البنك المقرض بمصادرة الضمان عن طريق استرداد أموال القرض من البنك الضامن.

2 - الغسل بواسطة الاعتمادات المستندية :

يتم فتح اعتمادات مستندية لنقل الأموال من مكان لآخر بطريقة غير مشروعة. ومثالها فتح الاعتماد المستندي لاستيراد بضائع لا تصل أصلاً أو تكون البضائع رديئة وبقيمة ضئيلة لا تمثل كامل قيمة الاعتماد. ويصاحب ذلك عادةً تزوير المستندات والفواتير وبوليصات الشحن. وتكون قيمة الاعتماد أو الفرق بين قيمته والسعر الفعلي للبضاعة الرديئة أو غير الموجودة هو المبلغ المغسول.

3 - الغسل عن طريق تمويل وإيرادات :

يتم باستخدام الأموال المراد غسلها في شراء منتجات أو بضائع من البلد الذي تم فيه جمع تلك الأموال. وبدلاً عن تحويلها مباشرة باستخدام النظام المصرفي إلى بلد آخر لأن ذلك قد يثير

الشكوك حول تلك المبالغ، يتم شراء تلك البضائع بالأموال المراد غسلها ويكون تسليمها في بلد آخر.

4 - الغسل من خلال أسواق المال :

لجوء غاسلي الأموال إلى تكليف شركات السمسرة بالاكتتاب في الشركات المساهمة الجديدة بمبالغ كبيرة من أموال مراد غسلها بأسماء أفراد عاديين سبق أن تعاملوا معهم وحصلوا على بياناتهم وصور من هوياتهم الشخصية. وعند التخصيص تحصل شركة السمسرة على أسهم من الشركة المكتتب فيها ويتم رد فائض التخصيص بشيكات بأسماء المكتتبين. وتقوم شركات السمسرة بإيداع هذا الفائض في حساباتها بموجب توكيلات سابقة لديها من المكتتبين ومنها إلى حسابات الغاسلين. وبهذا يتم الغسل للأموال عن طريق ملكية أسهم جديدة ورد فائض التخصيص.

5 - الغسل من خلال التأمين :

قيام غاسلي الأموال بالتأمين بمبالغ كبيرة ثم الحصول عليها بعد فترة زمنية محدودة عن طريق شراء بوليصة تأمين ودفع مبلغ الأقساط من الأموال المراد غسلها. ويتم بعد فترة وجيزة إلغاء وثيقة التأمين والحصول على المبلغ بعد خصم مصاريف التأمين بواسطة شيك مسحوب على حساب شركة التأمين.

6 - أسلوب إنشاء الشركات الوهمية :

هذه الشركات ليس لها هدف تجاري وإنما هدفها الوحيد هو غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة أو غير نظامية. حيث تتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين. ويكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر الذي هو في الأصل أموال مراد غسلها.

7 - الغسل عن طريق النزاعات القضائية الوهمية :

كأن يقوم غاسل الأموال بإنشاء شركتين في دولتين مختلفتين إحداها في دولة ليست بها أنظمة تكافح عمليات غسل الأموال وأخرى في دولة لديها أنظمة. ومن ثم إيداع الأموال المراد غسلها في حساب الشركة بالدولة الأولى. ثم تقوم الشركة في الدولة الثانية رفع دعوى قضائية ضد الشركة بالدولة الأولى بشأن نزاع قانوني بينهما. وينتهي الأمر في النزاع بإحدى الطرق، والتي منها على سبيل

المثال الحكم لصالح الشركة الثانية وتدفع الشركة التي في الدولة الأولى المبلغ المحكوم به للشركة الثانية.

8 - الغسل بإنشاء مشروعات الواجهة :

قيام غاسلي الأموال بشراء شركات تجارية أو استخدام شركات وهمية لها أوراق قانونية، ولكن لها كيان فعلي في الواقع. وتستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط للأموال المراد غسلها. ويتم التركيز على الشركات التي لها أحجام مبيعات عالية.

9 - الغسل في العقود والتوريدات الكبيرة :

يلجأ غاسل الأموال إلى الدخول في مناقصات العقود والتوريدات الكبيرة المتكررة. وذلك عن طريق حصول غاسل الأموال على عقد توريد مباشر أو من الباطن ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمويل له في حدود لا يتجاوز 20٪ من قيمة العقد بضمان تأمين نقدي. ويستخدم تمويل البنك بدرجة محدودة مع الاعتماد على الأموال المراد غسلها في شراء السلع التي تحتاجها عملية التوريد.

10 - الغسل بواسطة المهرجانات والاحتفالات السياحية :

تستغل تلك الأنشطة من قبل غاسلي الأموال عن طريق تمويل الإنفاق على تلك الأنشطة نقداً من أموال مراد غسلها. ويحصل غاسل الأموال على نسبة كبيرة من إيراداتها خاصة من حقوق الرعاية والامتيازات والإعلانات. وتودع تلك الأموال بصفة مشروعة في القطاع المصرفي.

11 - الجمعيات والهيئات الخيرية غير المرخصة :

جمع التبرعات لصالح جمعيات أو هيئات خيرية غير مرخصة أو من خلال حسابات رؤساء أو مدراء المنظمات الخيرية لإدارة هذه الأموال بهدف تمويل أعمال إرهابية.

ما هي الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال؟

على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما ، إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج سلبية يتمثل أهمها فيما يلي:

أولاً: الآثار الاقتصادية

- إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
- التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
- إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي.
- وجود خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
- توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التي تسهم في التنمية.
- تهديد الاستقرار المالي والمصرفي.
- تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.

ثانياً: الآثار السياسية

- انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ.
- الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
- نفاذ المجرمين إلى مناصب سياسية هامة بالدولة.
- استغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.

ثالثاً: الآثار الاجتماعية

- وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
- صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
- انتشار الفساد الوظيفي والرشوة وشراء الذمم.
- عدم خلق فرص عمل حقيقية ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدني الأجور لليد العاملة وتدني مستوى المعيشة.

مؤشرات عملية غسل الأموال :

يعد كل من قام بأي من الأفعال الآتية مرتكباً لجريمة غسل الأموال:

1. تحويل أموال أو نقلها إلى الجمعية تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر، لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من

عقوبة ارتكابها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويله.

2. إخفاء أو تمويل طبيعة أمواله أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها عن طريق التبرع بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

3. التحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.

مؤثرات الاشتباه بعملية غسل الأموال :

1. عدم الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.

2. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.

3. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.

4. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.

5. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.

6. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر أو أي مصاريف أخرى.

7. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول.

8. صعوبة تقديم العميل وصفاً لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.

9. قيام العميل بالاستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلباً لتصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.

10. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.

11. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويدها بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.

12. محاولة العميل تغيير العقد أو إلغائه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.

13. طلب العميل إنهاء إجراءات عقد يستخدم فيه أقل قدر ممكن من المستندات.

14. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.

15. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
16. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل بشكل مبالغ فيه ومما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

التدابير الوقائية: تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.

1. على الجمعية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات.
2. على الجمعية تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة لحجم المخاطر، وخاصة عند علاقات عمل ومعاملات مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها جهة عالية المخاطرة بها.
3. على الجمعية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، وذلك لمدة لا تقل عن

عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية.

4. يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق التي تحتفظ بها الجمعية كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة، وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
5. لا يحق للمؤسسة التسويق لصالح مشروع إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة المرعية من الدولة.
6. رفض المنحة أو الهبة في حال وجود أي عوامل اشتباه بغسيل الأموال.
7. إذا انتهت الجمعية أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ذات ارتباط أو علاقة بعمليات غسل الأموال أو هبة هذه الأموال للمؤسسة غرضه التمويه بأنها متحصلة من غسيل أموال، فعلى الجمعية أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير مفصل وبشكل مباشر وفوراً، وتزودها بجميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

عدم قيام أي من مندوبي الجمعية بتنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنه قد يجري تحقيق جنائي أو إداري.

3. على كل موظف يعمل في الجمعية الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها من نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
4. تدقيق وفحص جميع التعاملات بشكل عام وبالأخص تلك التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون غرض الهبة فيها واضحاً.
5. توفير أي معلومة تطلبها الجهات الرقابية الحكومية.
6. يجب على الموظف المفوض التبليغ عن أي عملية مشبوهة فوراً للجهات المختصة.
7. يجب على الموظف المفوض التبليغ عن العمليات المشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى.
8. تحري السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره.

التوصيات :

1. أهمية استيعاب جميع منسوبي الجمعية لمؤشرات غسيل الأموال ومؤشرات الاشتباه بذلك.
2. التزام جميع منسوبي الجمعية بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بغسيل الأموال التي تعمل بها الجمعية.
3. إذا كان لدى الجمعية أسباب للاشتباه في مصداقية أي معلومات قدمها العميل، يجب على الجمعية أن تستعمل كل السبل الممكنة للتحقق من صحة تلك المعلومات.
كأن يتصل بأرقام هاتف المنزل أو العمل وما إلى ذلك.
4. التقييم الدوري (كل 6 شهور) لاستيعاب منسوبي الجمعية للأمور المذكورة أعلاه.
5. استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حفظ أمن بلادنا المباركة من المجرمين والإرهابيين، وعدم السماح لهم باستغلال العمل الخيري لتحقيق مآربهم الخبيثة.
والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

نفذت الورشة بتاريخ

اسم مقدم الورشة :

التوقيع :

أسماء المستفيدين من الورشة

م	الاسم	دوره في الجمعية

الاعتماد

بيانات الاعتماد / تم الاعتماد خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية تجارب مهنية	
رقم الجلسة	تاريخها
.....	